

『サイバークライシス』台詞精緻化シート（法務監修用）

改訂版5準拠／損害賠償・注意義務に関する台詞のたたき台。最終表現は法務監修で確定する。

※本シートは監修用のドラフト。確定前の表現であり、放送可否・最終文言は弁護士監修の判断による。

A. 前提として共有したい法的フレーム（番組での扱い方）

論点	要旨	番組での扱い方（断定回避）
責任の根拠	損害賠償は通常、債務不履行（契約違反）または不法行為（過失）で問われる	「必ず賠償」とは言わない。「問われうる/争点」と表現
注意義務の水準	“専門家レベル”ではなく、その立場で通常期待される合理的・基本的対策	「基本を尽くしたか」を軸に。高度防御は求めない
契約上の責任	取引契約のセキュリティ要件・SLA・責任制限条項が影響	「契約で定めがある場合がある」と一般化して触れる
因果関係/予見可能性	侵入経路・損害との因果、予見できたかが争点	劇中は断定せず“協議・調査”で進める
過失相殺	被害側の対策不足等で割合が調整されうる	解説で「双方の事情で変わる」と一言
緩和要素	誠実な初動・事実保全・協力・再発防止が考慮されうる	「有利になりうる」程度に。確約しない
備え	サイバー保険・契約見直しでリスク移転/限定	解説で前向きな選択肢として提示

B. 台詞の精緻化（現行→監修用案）

場面	現行（改訂版5）	精緻化案（監修用・選択肢）	狙い／監修確認
#5 弁護士	“専門家であれ”とは申しません。問われるのは、多要素認証や更新といった広く知られた“基本”を、警告がありながら取っていたか。そこが争点です	案A: 御社に高度な専門知識までは求められません。ただ、契約や一般に期待される水準として、基本的な安全対策を講じる注意義務はあります。それを尽くしていたかが、責任の有無を左右します。 案B: 責任が当然に生じるわけではありません。基本的な対策を、相応の理由なく怠っていたか——そこが、これからの協議の争点になります。	「専門家性の欠如」でなく「基本+注意義務」に。“当然/必ず”を避ける。注意義務の言い回しを監修
#2 多田	やらずに何かあれば、“知らなかった”では済まないかもしれない	案: これは“知っていてやらなかった”ことになりかねません。基本だけでも、やっておきたいんです。	脅し表現を避け、事実ベースに。断定しない
#6 多田	事実を保全し協力する姿勢は、これからの協議でも必ず効いてきます	案: 事実を保全して、正直に協力する。それが、信頼を守るうえでも、今後の協議でも、きっとプラスになります。	“必ず”を“プラスになりうる”に弱める（法的効果を確約しない）
#5 木川	うちは素人だぞ！専門家でもないのに、そこまで責任を負えと？	（維持推奨）視聴者の本音を代弁するセリフ。弁護士の応答とセットで成立	このまま残す。視聴者の反論を作品内で受け止める機能
解説②	損害賠償は“自動”ではない……ただし広く知られた基本を警告がありながら怠った場合はリスクが現実	（維持）＋一文追加案: 「実際の判断はケースごとに異なります。心配な場合は、弁護士や専門機関にご相談を」	相談誘導で締め、断定を回避

C. 監修者へのチェック依頼項目

- ☒ 「注意義務」「争点」「協議」など、断定を避けた表現が法的に適切か
- ☒ 実例（医療センター事例）の事実関係・損害賠償/和解の有無・引用可否（金額は出さない方針）
- ☒ “身代金は払わない”の表現（推奨だが状況依存。番組としての言い切り可否）
- ☒ サイバー保険・契約条項に関する一般化表現の妥当性

☑ 相談窓口・ガイドライン名 (IPA/JPCERT/CC/SECURITY ACTION/警察#9110) の最新・正確性

※社名・金額は架空。本シートは改訂版5本編・解説の該当箇所に対応。